

1502303-90.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... dos fatos.

Demonstrado, portanto, o furto qualificado pelo concurso de pessoas. Demonstrada, ademais, a qualificadora do rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial (fls. 231/241). Valorarei, por consequência, uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa.

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga - 1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

1502303-90.2019.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Aos 06/12/2022, faço estes autos conclusos a(ao) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara Judicial do Foro de Bertioga, Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES. Eu, , DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES, Juiz Substituto, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1502303-90.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário -

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Vistos,

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de GABRIEL DA HORA CORTEZ e JANDERSON CLEDSON DA SILVA GOMES na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 155, § 4º, IV do Código Penal. Consta na denúncia que: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de julho de 2019, por volta das 00h30min, no interior de uma residência situada na Rua Luis Alonso Peres, nº 87, bairro Jardim Indaiá, nesta cidade e comarca de Bertioga, GABRIEL DA HORA CORTEZ e JANDERSON CLEDSON DA SILVA GOMES, qualificados respectivamente às fls. 07 e 08, agindo em concurso e com identidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, 3 (três) bicicletas, avaliadas em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada, 01 (um) micro-ondas, marca Brastemp, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) ventilador, marca Arno, avaliado em R\$ 100,00 (cem reais), 01 (um) televisor, marca Philips, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Springer, avaliado em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 01 (um) aparelho de som, marca Britania, avaliado em R\$ 120,00 (cento e vinte reais), 02 (duas) mochilas, avaliadas em R\$

20,00 (vinte reais) cada e 01 (um) benjamin "T"/extensão, avaliado em R\$ 100,00 (cem reais), todos pertencentes à vítima Renato da Rocha (cf. auto de apreensão/exibição/entrega juntado às fls. 13/14). Segundo o apurado, os denunciados e outros dois comparsas ainda não identificados, previamente ajustados e com identidade de designios, se dirigiram ao local dos fatos imbuídos de animus furandi. Ato contínuo, os furtadores ingressaram na residência da vítima Renato da Rocha e subtraíram os bens supramencionados, evadindo-se logo em seguida na posse de bicicletas. Ocorre que, policiais militares, após serem acionados via COPOM, comparecem as proximidades do local e avistaram os quatro furtadores e as bicicletas. Na oportunidade, ao perceberem a presença dos policiais, JANDERSON, fingindo tratar-se de um ciclista, ficou parado, enquanto GABRIEL e os outros dois indivíduos não identificados empreenderam fuga. Desconfiado da postura de JANDERSON, o qual, inclusive "orientou" os milicianos a seguirem em direção dos demais agentes, um policial permaneceu ao seu lado, enquanto o resto da equipe seguiu no encalço dos outros sujeitos, conseguindo deter apenas GABRIEL, o qual levava consigo um aparelho de televisão. Os outros dois indivíduos não foram alcançados. Indagado a respeito, GABRIEL confessou informalmente o furto, informando ter atuado em concurso com JANDERSON e os outros dois indivíduos que conseguiram fugir. Após os denunciados indicarem o local onde haviam escondido parte dos objetos furtados, os bens subtraídos foram recuperados (cf. auto de apreensão/exibição/entrega juntado às fls. 13/14). Desta forma, os indiciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia. Em sede policial, GABRIEL e JANDERSON optaram pelo direito ao silêncio (fls. 07/08)."

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2019 (fls. 62/63).

O processo foi desmembrado em relação a GABRIEL DA HORA CORTEZ, seguindo somente em relação a JANDERSON CLEDSON DA SILVA GOMES (fl. 123).

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado em 03 de março de 2022 (fls. 73/78).

Resposta à acusação às fls. 129/130.

A denúncia foi aditada para a inclusão da qualificadora de destruição de obstáculo à subtração da coisa (fls. 178/179), a qual foi recebida às fls. 185/186.

Em audiência (fls. 175 e 285/286), foi produzida a prova oral, interrogando-se o acusado.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva restou demonstrada por: a) auto de prisão em flagrante (fl. 05); b) boletim de ocorrência (fls. 13/16); c) auto de exibição/apreensão e entrega (fls. 17/18).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A vítima, Renato da Rocha, declarou que: não estava na casa. É uma casinha que tem em Bertióga. Telefonaram para o declarante avisando que a casa havia sido roubada. Falaram que os ladrões estavam detidos na delegacia. Desceu e viu a casa.

Arrombaram o portão de entrada da garagem, a janela e a porta. Levaram coisas de panela, liquidificador, ar condicionado. Amontoaram muita coisa para levar depois. Levaram três bicicletas, sendo duas recuperadas. O vizinho presenciou eles roubando e chamou a Polícia. Fez o depoimento. Foi o estrago que aconteceu. Na delegacia recuperou a delegacia. Achou algumas coisas quebradas no meio do mato.

A testemunha Rafael Gonçalves Barbosa declarou que: recorda-se que houve uma ocorrência de furto. Quando a viatura chegou na rua mencionada pelo COPOM, avistaram um indivíduo chamado Janderson, que estava parado com uma bicicleta na rua. Realizaram a abordagem no Janderson, o qual ficou acompanhado pelo CGP.

Iniciaram um acompanhamento e abordaram um outro indivíduo de nome Gabriel, que estava com uma televisão em uma bicicleta. Foram até a residência e viram vários objetos do lado de fora. Indagados, eles negaram. Todos os objetos, inclusive a

bicicleta foram reconhecidos pela vítima no DP. Ele estava próximo, porém não em frente à residência. Não dava 100 metros do local. Não era possível avistar a chegada da viatura, já que vieram pela principal. Quando realizaram a abordagem no Janderson, ele ficou parado. Os outros três correram. Não sabe se ele iria correr. Os demais estavam mais distantes. Suspeitaram do Janderson em razão de ele estar próximo de três indivíduos que correram. Não viu se os outros dois indivíduos estavam de bicicleta. O Janderson e o Gabriel estavam de bicicleta. Pelo que se recorda, a vítima reconheceu as duas bicicletas.

Interrogatório declarou que tem: 21 anos. Solteiro. Sem filhos. Trabalhou como repositor no mercado. Tem uma condenação posterior por roubo. Por volta da meia noite e quinze ou meia noite e vinte. Estava saindo quando se deparou do Gabriel que estava com uma bicicleta e com outra bicicleta do lado. Pediu emprestado a bicicleta. A viatura veio muito rápido. Foi abordado, tendo negado participação. Foi liberado. Duas pistas para frente foi novamente abordado e foi envolvido no furto. Conhecia o Gabriel da escola. Não perguntou o motivo pelo qual ele estaria com uma segunda bicicleta. Morava no Indaia. Não morava próximo do local. Costumava passar pela rua, já que o pessoal morava por lá. Não avistou a viatura, já que o farol estava muito alto. Poderia fugir pelo mato, local em que os demais fugiram. A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

Quanto à tese de absolvição por insuficiência de provas, respeitado o entendimento da Doutrina Defesa, observo que o réu foi flagrado com a res furtiva nas imediações do local dos fatos sem a devida justificativa de sua posse:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO SIMPLES - Pleito de absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria demonstradas - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos. Ausência de demonstração de boa-fé. Réus surpreendidos na posse da 'res furtiva'. Inversão do ônus da prova. Prova coligida que comprova o elemento subjetivo do tipo. Redução da pena-base - Inviabilidade - ponderação das circunstâncias judiciais não é operação aritmética. É um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das circunstâncias judiciais. Fixação de regime menos gravoso - Impossibilidade - suficiente e adequado o regime inicial semiaberto, eis que observado os critérios do art. 33 e 59 do Código Penal. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001650-08.2015.8.26.0471; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Feliz - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 01/12/2022)

Observado o ônus da prova previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o "empréstimo" da bicicleta do corréu não restou demonstrado, o que pesa em seu desfavor. Pondere-se, ademais, ser pouco crível a tese aventada, especialmente considerando a data e o local dos fatos.

Demonstrado, portanto, o furto qualificado pelo concurso de pessoas. Demonstrada, ademais, a qualificadora do rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial (fls. 231/241). Valorarei, por consequência, uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa.

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 30/34 demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Conforme já fundamentado, valoro a qualificadora do rompimento de obstáculo como circunstância judicial desfavorável, elevando a pena em 1/8, fixando-a em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 onze dias-multa.

Incidente a atenuante a menoridade relativa (d.n. 04/05/2000), razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo. Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR JANDERSON CLEDSON DA SILVA GOMES ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. Poderá o réu recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo. Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II), sem prejuízo de determinada a sua destruição do simulacro, conforme seja constatada ou não a sua prestabilidade, tudo na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ. Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º). Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP. Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º). Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020). Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP. Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 06 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA